



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL
GABINETE DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Processo: 0027700-32.2015.8.14.0301

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ADELINO GOMES SERRAO e outros

RÉU: REU: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA e outros

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO movida por ADELINO GOMES SERRÃO e NAZARÉ DO SOCORRO FARIAS SERRÃO em face de TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.

Alegam os autores que a requerida é proprietária do ônibus, Diesel, de marca M. Benz, nas especificações informadas na inicial, que em 15 de julho de 2014 por volta das 16:50h o veículo da requerida conduzido por Paulo Afonso Espíndola Ferreira, veio a colidir com a bicicleta conduzida por Dorinaldo Farias Serrão, filho dos requerentes, o qual, em razão dos ferimentos sofridos no acidente, veio a falecer após o acidente. Informam que fizeram Boletim de Ocorrência onde relataram o acidente fatal, que segundo testemunhas a requerida vinha em alta velocidade, ultrapassando uma parada de ônibus e ocasionando o acidente que tirou a vida do filho.

Informam ainda que o filho dos requerentes era empregado da senhora Alessandra Gonçalves da Costa o qual exercia a função de balconista. No atestado do óbito há a informação: "HEMORRAGIA INTRACRANIANA, TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO". Há elementos que indicam a responsabilidade civil da requerida.

De tudo o que narra, pleiteia danos morais pelo ocorrido, já que o filho era quem sustentava a família, ficando os genitores desamparados e com dores emocionais pela perda do

filho.

Juntou documentos.

Indeferimento da tutela em ID. 11004340.

Devidamente citado o requerido apresentou Contestação em ID. 57215862, alegando litisconsórcio passivo necessário, que não houve culpa ou responsabilidade do condutor, posto a vítima ter sido a responsável pelo acidente, pois o motorista se deparou com o ciclista invadindo a preferencial por meio da Rua Osvaldo de Caldas Britos, desviou o curso do Coletivo Urbano, colidindo com outro veículo, dentre outras alegações. Informa que relatou aos policiais que lá estavam que tentou desviar da colisão etc. Pugnou pela improcedência da demanda.

Réplica em ID. 18316594 refutando as arguições do réu em sede de contestação, informando da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos e da ausência de relação entre o uso de substâncias entorpecentes apontado no laudo do Renato Chaves e o acidente em si.

Em 10 de maio de 2018, realizou-se audiência de conciliação no processo, ocasião em que a parte requerida, Transportadora Arsenal Ltda., solicitou a citação da Companhia Mutual de Seguro S/A, pedido que foi deferido por este juízo, conforme consta no documento de ID 57215921.

Entretanto, embora tenha havido a designação da citação da seguradora, não foi expedida a Carta Precatória necessária para efetivar tal citação, conforme se verifica no mesmo documento. Diante disso, os autores requerem a expedição da Carta Precatória para viabilizar a citação da Companhia Mutual de Seguro S/A.

Destaca-se ainda a idade avançada do autor Adelino Gomes, pai do falecido Dorinaldo Serrão, o qual sofre profundamente com a perda do filho. Ressalta-se também que ambas as partes demonstraram interesse na conciliação, desde que com a participação da seguradora, conforme manifestado pela ré Transportadora Arsenal Ltda. e reiterado pelos autores nos termos do despacho judicial (ID 57215921).

Contestação da seguradora em ID. 95635080.

Réplica em ID. 98331653.

Autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

DECIDO.

Da responsabilidade da seguradora

Primeiramente, há de decidir sobre as arguições apresentadas pela seguradora em ID. 95635080.

Pois bem, A Companhia Mutual de Seguros sustenta ausência de solidariedade com sua

segurada, alega que o seguro é de reembolso e nega responsabilidade direta em relação à vítima. No entanto, tais argumentos não afastam sua vinculação à obrigação de indenizar os danos causados por ato ilícito praticado pelo segurado, nos limites da cobertura contratada.

Nos termos do artigo 757 do Código Civil: *“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”*

No caso em exame, restou incontroversa a existência de apólice de seguro celebrada entre a transportadora e a seguradora, contemplando cobertura para danos corporais e morais a terceiros. Ainda que a seguradora alegue que se trata de seguro de reembolso, o enquadramento da responsabilidade civil da seguradora não depende da vontade da vítima, mas do vínculo contratual com sua segurada.

A tese de ausência de culpa do motorista e de culpa exclusiva da vítima foi devidamente refutada pela réplica dos autores, que apresentou elementos aptos a demonstrar o nexo causal entre a conduta do condutor e o resultado danoso, a ser analisado de forma aprofundada na sentença de mérito.

Portanto, a responsabilidade da seguradora é solidária com a da transportadora, nos termos do art. 265 do Código Civil e da jurisprudência consolidada, respondendo dentro dos limites contratualmente estabelecidos.

Da decretação da falência da seguradora

A falência da Companhia Mutual de Seguros foi decretada em 2022. No entanto, o reconhecimento da falência não exime a responsabilidade pelo cumprimento de obrigações contratuais anteriores, devendo apenas ser observados os limites legais quanto à suspensão da exigibilidade de juros e encargos conforme os arts. 124 e 77 da Lei 11.101/2005.

Importante destacar que a massa falida responde pelas dívidas da falida, e eventual crédito oriundo desta ação poderá ser habilitado no respectivo processo falimentar, sem prejuízo da tramitação da presente demanda até a constituição definitiva do crédito.

Da impugnação à solidariedade, valor de cobertura e sucumbência

As alegações da seguradora quanto à inaplicabilidade da solidariedade, à limitação do valor da indenização e à exclusão da verba de sucumbência não encontram respaldo legal ou contratual suficiente para afastar a responsabilidade objetiva oriunda da relação securitária.

Conforme destacado na réplica, a seguradora foi chamada aos autos por força da denunciada, e sua responsabilização decorre do contrato firmado com a transportadora, cabendo-lhe suportar o ônus nos limites da apólice, o que deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, sem excluir sua participação no polo passivo.

Ante o exposto, REJEITO os argumentos deduzidos pela requerida Companhia Mutual de Seguros em sua contestação, mantendo-a no polo passivo da demanda e reconhecendo sua responsabilidade civil subsidiária em relação à codemandada Transportadora Arsenal Ltda., nos limites da apólice contratada.

Do Mérito

A presente ação encontra-se apta para julgamento inexistindo qualquer nulidade e se tendo respeitado os princípios processuais aplicáveis.

Assim, adentrando o mérito, no que toca a responsabilidade civil extracontratual, os artigos 186 e

927 do Código Civil assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Como se extrai, a conduta do agente, a culpa em sentido amplo, o dano e o nexo de causalidade, constituem elementos indispensáveis à configuração da responsabilidade extracontratual.

Com referência ao tema, a propriedade de Caio Mário da Silva Pereira:

Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico. (Instituições de Direito Civil, I, Editora Forense, pág. 457).

Especificamente, quanto à dinâmica do acidente, relata-nos no Laudo Nº 46118/2014 (ID. Num. 57215854 - Pág. 49/50) do Instituto de Criminalística – Centro de Perícias “Renato Chaves” o mesmo atesta o falecimento do Sr. Dorinaldo Farias Serrão por hemorragia intracraniana devido traumatismo cranioencefálico, o que é compatível com o acidente narrado nos autos.

Do que este magistrado analisou dos autos, das provas e de todos os argumentos colacionados, não existe a menor dúvida que o requerido foi o responsável pela ação que teve como resultado uma vítima fatal.

Extraí-se, desse contexto, que o requerido foi o causador do acidente narrado na inicial, ao colidir com o veículo em cima da vítima levando-a a óbito. O lastro probatório é amplo, dele não podendo se eximir.

Portanto, faltou o requerido com os deveres de cuidado previstos nos arts. 28, 29 e 34 do CTB, *verbis*:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua

velocidade.

Dessa forma, resta configurada a culpa da parte ré pelo acidente narrado nos autos, e, de consequência, sua responsabilidade indenizatória pelos danos causados à parte autora.

A peça de Contestação apresentada nada trouxe de elucidativo que desconstituíisse os fatos e provas trazidos pelo autor, motivo que me coloco contrário a todos os pontos aventados pela mesma.

Danos Materiais

No que tange aos danos materiais, o que pleiteia os requerentes é uma pensão condizente ao seu sustento, pois alegam que o de cujus era pessoa ativa e trabalhadora, que provia o sustento da casa, já que os requerentes são idosos e não possuem renda suficiente que mantenha a qualidade de vida anterior, pois os requerentes tiveram substancialmente reduzida a renda da família. Sobre o tema, a jurisprudência já vem pacificado o entendimento, conforme jurisprudência abaixo:

A pensão por morte deve ser paga considerando-se a expectativa média de vida da vítima e não do beneficiário. Em razão do falecimento de seu esposo e de sequelas físicas permanentes resultantes de um acidente de trânsito, a autora, juntamente com seus filhos, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Comprovada a culpa exclusiva do réu, uma vez que a causa determinante do acidente foi a invasão do seu veículo na faixa de trânsito de sentido contrário, o Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, fixou valores específicos para cada autor a título de danos morais e estipulou pensão mensal à autora, correspondente a 2/3 do salário-mínimo, a contar do dia do evento lesivo até a data em que ela completar 70 anos ou do seu óbito, conforme o que ocorrer primeiro. Em sede de recurso, o Relator esclareceu que deve ser tomado como parâmetro para fixação da pensão o valor da remuneração a que fazia jus a vítima, descontando-se 1/3 referente à parcela que seria destinada ao próprio sustento dela. Como não foram comprovados os rendimentos mensais do falecido, que exercia a função de produtor rural, o Julgador considerou correta a quantia fixada pelo Juiz a quo. No entanto, destacando jurisprudência do STJ, ressaltou que o termo final da pensão deve levar em consideração a expectativa de vida do falecido e não do beneficiário, por abordar o período em que a vítima iria assistir aos seus dependentes. Com base nesses fundamentos, a Turma deu provimento ao recurso apenas para determinar que a pensão seja paga à autora até a data em que seu ex-esposo completaria 70 anos de idade. Acórdão n. 910981, 20090210060867APC, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 325.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESSARCIMENTO COM OS GASTOS DO FUNERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. EXECUÇÃO DE MANOBRA. NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA DA REQUERIDA DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO VITALÍCIA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA VIÚVA. PENSIONAMENTO DEVIDO. 2/3 DOS RENDIMENTOS

AUFERIDOS PELA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Afigura-se defeso à Corte recursal examinar matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O reconhecimento da obrigação de indenizar requer a presença dos seguintes pressupostos legais: a) o dano; b) a culpa; e c) a relação de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. In casu, dos elementos coligidos aos autos restou comprovada a negligência do motorista condutor do veículo de propriedade da requerida, que, ao executar manobra, ocasionou o óbito do cônjuge e pais dos autores, configurando os pressupostos necessários a responsabilização civil pelos danos decorrentes do ato ilícito por ele praticado. 3. A responsabilidade civil material que tem como finalidade predominante o suprimento da ausência do membro co-provedor de acordo com a necessidade dos membros familiares, é dispensável de prova quanto à dependência econômica dos familiares quando se tratar de famílias de baixa renda, casos em que a dependência é presumida. 4. A pensão mensal devida à família, no caso de morte de seu ascendente, deve ser fixada na proporção 2/3 (dois terços), considerando a presunção de que a vítima gastaria em vida 1/3 de seu salário com seu próprio sustento. 5. O quantum indenizatório fixado pelo julgador singular em R\$ 100.000,00 não merece redução, uma vez que condiz com as particularidades fáticas do caso concreto e não destoia dos valores arbitrados em situações semelhantes, em que se busca a reparação de danos morais pelo resultado morte decorrente de acidente de trânsito. 6. Atento ao comando legal que indica a necessidade de majoração dos honorários em caso de recurso (art. 85, § 11 do CPC), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, considerando, para tanto, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. PRIMEIRO APELO INTEGRALMENTE CONHECIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDOS.

(TJ-GO 50890403020178090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

No que se refere ao pedido de pensão pleiteada, entendo ser cabível nos termos da decisão supra colacionada, que deverá consistir no pagamento de pensão alimentícia, equivalente à 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, desde a data do fato, até a data em que o de cujus completaria a idade de 75 (setenta e cinco) anos, que é a prevista hoje para a aposentadoria compulsória e é condizente com a média de vida do brasileiro.

Danos Morais

Para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais decorrentes de fato como o narrado nos autos, exige-se que o postulante comprove os abalos psíquicos que alega ter sofrido em decorrência do evento danoso.

Aliás, sobre a caracterização do dano moral, assinala com propriedade SÍLVIO DE SALVO VENOSA, no sentido de que infortúnios comuns não estão a merecer a configuração de prejuízos ao patrimônio moral da parte: *"Não é também qualquer dissabor mezinho da vida que*

pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal." (In Direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 33)."

O Poder Judiciário deve sempre buscar a paz social, mediante a composição das lides, considerando relevantes situações que, no plano fático, assumam proporções capazes de justificar o reconhecimento da responsabilidade civil por dano moral e sua consequente reparação pecuniária.

Todavia, o dano moral somente ingressará no mundo jurídico, gerando a subsequente obrigação de indenizar, quando houver alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Assim, inexistente dano moral a ser ressarcido quando o suporte fático não possui virtualidade para lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo.

A Professora Maria Helena Diniz, ao falar sobre dano moral, entende que *"dano moral vem a ser a lesão a interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica provocada pelo fato lesivo"*.

O ilustre Professor Carlos Alberto Bittar, em notável trabalho publicado na Revista do Advogado (ed. 49, dezembro de 96), assim define dano moral:

"Danos morais são lesões sofridas pelas pessoas físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, em razão de investidas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a efetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim sentimentos e sensações negativas".

Daí conclui-se que se trata o dano moral, de uma lesão não patrimonial, que atinge a pessoa física ou jurídica, afetando a sua honra e moralidade. Na espécie, restou provado que a parte autora teve uma grande perda em sua vida, qual seja, de seu descendente, a vítima fatal DORINALDO FARIAS SERRÃO. Nestes termos, como mensurar a vida de um ente querido? Resta impossível tal medida, pois qualquer valor, por mais milionário e bilionário que seja, jamais trará aquele que partiu de forma brusca e nem conseguirá reparar a dor da ausência.

Assim, de tudo o que foi analisado e carreado nos autos, este magistrado não está a mensurar a perda e o significado afetivo da falecida para sua genitora, porém, como deve ser fixado um *quantum* nestes termos, entendo que para a fixação do valor da indenização por dano moral, dever levar em consideração a condição do ofensor, o grau de dolo ou culpa no evento, condição econômica das partes etc., não se admitindo que a indenização enseje um enriquecimento ilícito, nem tampouco perder o seu caráter pedagógico. A indenização, portanto, deve ser fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sopesando esta situação, a delicadeza da questão, assim como a impossibilidade de valorar a vida humana e a dor individual, como também a condição econômica das partes, concluo que o

valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Do Dispositivo

Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

CONDENAR os réus ao pagamento de indenização de danos materiais a título de pensão alimentícia equivalente à 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, desde a data do fato, até a data em que o de cujus completaria a idade de 75 (setenta e cinco) anos de idade, com juros a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

CONDENAR os requeridos a pagar ao autor a importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativamente aos danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, consoante súmula 362 do STJ.

Por fim, condeno o requerido/sucumbente em custas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, archive-se os autos, com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém, 22 de abril de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Praça Felipe Patroni, S/N, FÓRUM CÍVEL - 2º ANDAR, Cidade Velha, BELÉM - PA - CEP: 66015-

